

1501610-07.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Indagado o indivíduo confessou o roubo. Levaram o indiciado pra a delegacia.

Em Juízo, disseram que foram acionados a respeito do roubo; foram para o local e as vítimas narraram o ocorrido e as características do acusado; encontraram o réu em um bar; com ele, foram localizados os celulares, R\$ 10,00 e a faca; o réu confessou o roubo; as vítimas reconheceram o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501610-07.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501610-07.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172330/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 25766789 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2172330 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

STEVIN GEAN KEN SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

STEVIN GEAN KEN SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 63/65), no dia 26 de junho de 2022, por volta das 17h06, na Rua Kary, altura do nº. 382, Itapegica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o aparelho celular, da marca Xiaomi, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), pertencentes à vítima Rosana da Silva Santos, e o aparelho celular, da marca Motorola, pertencente à vítima Maria Angélica dos Santos.

Segundo apurado, o denunciado, decidido a praticar roubos, resolveu abordar as vítimas Rosana e Maria, que se encontravam sentadas em um ponto de ônibus situado no local.

Para tanto, STEVIN também se sentou no mesmo ponto de ônibus e, em determinado momento, se aproximou das vítimas e, munido de uma faca, anunciou o roubo e exigiu a entrega dos aparelhos celulares das duas.

Após se apoderar dos aparelhos pertencentes às vítimas e do montante de R \$ 10,00 (dez reais), que se encontrava guardado na capa do celular da vítima Rosana, o denunciado fugiu do local, tomando rumo incerto.

Em razão do ocorrido, policiais militares foram acionados e, de posse das características fornecidas pelas vítimas, passaram a efetuar patrulhamento pela região, tendo observado o denunciado sentado em um bar, situado na Rua Deus do Sol, nº. 28, o que motivou a abordagem.

Em revista pessoal, os policiais encontraram, nos bolsos do denunciado, os aparelhos celulares e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) que ele acabara de subtrair das vítimas. Os milicianos também encontraram a faca utilizada para a prática dos delitos.

A denúncia foi recebida dia 5 de julho de 2022.

Regularmente citado (fl. 96), apresentou defesa prévia (fls. 100/102).

No curso da instrução foram colhidas as declarações das testemunhas comuns, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu: Pedidos da Defesa: a) absolvição por falta de provas; b) crime único; c) pena-base no mínimo; d) confissão; e) aumento mínimo na terceira-fase; f) regime inicial semiaberto; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelos Boletins de Ocorrências (fls. 04/07), auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto reconhecimento fotográfico positivo (fls. 11; 13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Rosana da Silva Santos, ouvido em solo policial, aduziu que nesta tarde após sair do trabalho por volta das 16h30 a 17h00 estava acompanhada de sua amiga Maria quando chegaram ao ponto de ônibus e sentaram, estando ali um homem e em dado momento este puxou uma faca, apontou para a declarante e sua amiga Maria, mandou entregarem os celulares, quando assim fizeram por estarem com medo. O homem fugiu levando os aparelhos e a quantia de R\$ 10.00 (Dez Reais) da declarante que estava presa junto à capa do seu aparelho celular. Após pediram ajuda a um homem na rua que ligou para a polícia e logo depois o roubador foi preso e os policiais recuperaram os aparelhos celulares roubados e seu dinheiro. No distrito policial reconheceu o indiciado como autor do crime de roubo.

Maria Angelica dos Santos, ouvida em solo policial, aduziu que na data dos fatos por volta das 17h00, saía do trabalho junto com sua colega Rosana quando estavam no ponto de ônibus sentada foram abordadas por um indivíduo que estava ali sentado no mesmo local e este apontou uma faca e mandou entregarem os celulares; diante da situação ficou com medo e entregou, bem como sua amiga Rosana também; disse que pediram para um senhor na rua ligar para a polícia na mesma hora e depois foram localizadas pelos militares que prenderam o roubador e recuperaram os seus aparelhos celulares e que tudo ocorreu muito rápido. No distrito policial reconheceu o indiciado como autor do crime de roubo.

A declaração das vítimas merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos

II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)"

Mas não é só.

Lucas José da Silva e Claudio de Oliveira Júnior, ouvidos em solo policial, aduziram que na data dos fatos foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de um roubo; o Copom repassou inclusive as características do roubador; ao chegarem no local dos fatos, localizaram as duas vítimas qualificada, indicando a direção que o roubador acabara de tomar; de posse das informações, bem como das características do roubador passaram a diligenciar, quando localizaram um indivíduo, sentado em um bar, na rua Deus do Sol, nº 28, posteriormente identificado como Stevin; diante da fundada suspeita, procederam a abordagem, em revista pessoal a este localizaram dois aparelhos celulares no bolso esquerdo, a quantia de R\$ 10,00 dentro da capa de um dos celulares e uma faca. Indagado o indivíduo confessou o roubo. Levaram o indiciado pra a delegacia.

Em Juízo, disseram que foram acionados a respeito do roubo; foram para o local e as vítimas narraram o ocorrido e as características do acusado; encontraram o réu em um bar; com ele, foram localizados os celulares, R\$ 10,00 e a faca; o réu confessou o roubo; as vítimas reconheceram o réu e os celulares.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: "PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

Finalmente, o réu Stevin Gean Ken Santos, ouvido em solo policial, sobre os fatos decidiu ficar em silêncio.

Em Juízo, confessou que subtraiu os celulares das vítimas, usando uma faca. Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme das vítimas e das testemunhas acerca da subtração dos bens.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento das vítimas, dos policiais e da confissão.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Quanto ao emprego de arma branca, não restam dúvidas, pelo depoimento das vítimas e da confissão do réu, bem como o laudo pericial da arma branca (fls. 71/73).

Passo à dosimetria da pena.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu cometeu o crime nas circunstâncias normais, fixo as penas no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a confissão; entretanto a pena já se encontra no mínimo legal.

Finalmente, na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma. Diante disso, elevo a pena em 1/3, totalizando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razão do concurso formal, aumento a pena em 1/6, já que o autor cometeu dois crimes mediante uma ação, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O montante da pena pecuniária será calculado com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo.

Em face da quantidade da pena imposta impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

Em caso de recurso deverá o réu aguardar o seu julgamento preso. Recomenda-se a manutenção no local em que se encontra custodiado. Expeça-se o necessário.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar STEVIN GEAN KEN SANTOS, por infração artigo 157, §2º, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA